

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 84

El día viernes 4 de febrero de 2011, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en su sede ubicada en Liniers 81. En el encuentro están presentes Mónica Martínez, Julio Bustos, Liliana Bina, José Luis Rigazio, Roberto Semenciw, Roberto Giassone, Cristina Frenquelli, Alberto Esrequis, Hugo Toufar, Marcelo Moeremans y Eduardo Vega de la Comisión Plenaria Honoraria; Carlos Bartmus, director de Planeamiento del Municipio, María Elena Foglia, representante técnica del Ejecutivo Municipal y Raquel Merlino, representante técnica por el Concejo de Representantes. Ausencia con aviso de Alberto Verdinelli y Laura Colladon.

En primer lugar se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido.

Se plantea la confección de la Página Web que había quedado pendiente del año anterior. Se resuelve convocar a la diseñadora gráfica Noelia Gaillardou para comenzar con el trabajo. Se decide hacer el diseño propuesto, actualizando el presupuesto. Se programará una reunión para acordar los últimos detalles.

Se plantea la compra de materiales necesarios para el CPUA. La Unidad Técnica expresa que es necesaria una notebook para utilizar el proyector y poder trasladar en las presentaciones del CPUA, ya que los técnicos están usando las computadoras personales para estos trabajos. La comisión aprueba la compra, se propone que sean marca Banghó o Dell, se averiguarán presupuestos para elegir la más conveniente en cuanto a precio, calidad y prestaciones.

Por otro lado, Rigazio propone que se compren 12 sillas para anexar a las que tienen actualmente, a fin de contar con el equipamiento para realizar foros y reuniones en la sede del Consejo de Planificación Urbano Ambiental.

A continuación se da lectura a la nota¹ presentada por integrantes de la Comisión Plenaria Honoraria, CEPIA y Colegio de Ingenieros, quienes plantean el pedido de que a los representantes de las instituciones y ONG que forman parte del CPUA se les reconozcan los gastos de representación por el monto de dos días de gabinete, tanto al titular como al suplente.

Además, en el escrito plantean la necesidad de confeccionar un plan de avance para el 2011, con fechas de cumplimiento estricto, con tareas y temas a abordar. Por último proponen solicitar al Concejo de Representantes la urgente designación y puesta en marcha del Ente de Control de los Servicios Públicos.

Los presentes se detienen a debatir acerca del primer punto. Liliana Bina expresa su opinión al respecto, manifiesta que si los representantes de las organizaciones cobraran un sueldo serían mal vistos por la gente. Parte de los que asisten a las reuniones plenarias cobran un sueldo por esas horas porque trabajan para el Municipio o Concejo o son contratados, y los demás no. Manifiesta que los integrantes de la Comisión Plenaria vienen a definir políticas para la ciudad y tienen la responsabilidad en las decisiones, y la Unidad Técnica, que cobra un sueldo, se debe encargar de las cuestiones técnicas. Opina que el sistema es injusto, pero no está dispuesta a pagar el costo que implica cobrar un sueldo, ante la opinión pública. Cree que el tema amerita un análisis más profundo, porque la Ordenanza habla de viáticos, no de gastos de representación. En lo personal, cree que es demasiado cobrar dos días de gabinete por semana. No corresponde que la propuesta de modificación de ordenanza la hagan desde el CPUA. Está en contra de que los cuerpos que deciden políticamente trabajen gratuitamente, porque de esa manera terminan decidiendo los que cobran porque le dedican más tiempo ya que viven de eso. Plantea que si no están haciendo bien su trabajo porque vienen gratis, que se lo replanteen. Y si llegaran a cobrar habría que ver cuál sería el mecanismo de control.

Por su parte, Roberto Giassone opina que es necesario incentivar a la gente nueva a participar, porque en las instituciones hace muchos años que ellos vienen trabajando gratuitamente. Cobrar un gasto de representación sería un aliciente más, aparte de la

¹ Se adjunta copia de la nota presentada por CEPIA y Colegio de Ingenieros.

responsabilidad que implica participar del CPUA. Además, expresa que hay otras formas de compensación como por ejemplo la exención del pago de los impuestos municipales. Cree que si asistieran titulares y suplentes, conformarían un grupo de trabajo suficientemente grande, dividido por áreas de intereses comunes, para armar un plan de trabajo y diversificar el CPUA. Dice que es necesario hacer prensa y darse a conocer en la comunidad. La página Web sería una forma de darse a conocer.

María Elena Foglia apunta que para poder cobrar deberán modificar la Carta Orgánica y Ordenanza que reglamenta el CPUA, ya que la misma establece que los integrantes de la Comisión Plenaria ejercerán sus funciones Ad Honorem (Art. 7 de la Ordenanza N° 4951). Bina comenta que los representantes de las comunas lo hacen gratuitamente y sólo cobran viáticos

José Luis Rigazio coincide en que es una situación altamente injusta, el reconocimiento debería venir desde el sector político hacia quienes están dejando su tiempo por las cuestiones públicas. Porque quienes trabajan voluntariamente, además tiene que escuchar a la gente que les reclama para que hagan las cosas. Esta es una carga pública. Foglia cree que si se les paga, se pierde credibilidad. Opina que es un servicio a la comunidad desde las instituciones.

Raquel Merlino expresa que ella asiste al CPUA porque quiere, no porque le paguen como Concejal. Si no viene ella, puede asistir otro concejal. Liliana Bina le responde que los representantes del Concejo deben estar obligatoriamente, por ejemplo en la reunión de ese día faltan el representante de la minoría y la mayoría por el CR.

Resuelven que es necesario debatir el tema en profundidad y llevar la discusión a las instituciones. Frenquelli opina que en todo caso la que puede cobrar es la institución y que ella mande al representante titular o suplente. Martínez cree que la comunidad no verá mal que se les paguen viáticos o un monto para la institución. El problema puede surgir si se les paga directamente a las personas. Bina dice que la prioridad es prestigiar al CPUA.

Roberto Semenciw dice que le ofrecieron hacer las gestiones ante una fundación que financia instituciones sin fines de lucro o de bien común. Los presentes opinan que no corresponde recibir dinero de afuera, porque ellos ya dependen del Concejo de Representantes.

Manifiestan que si se les va pagar debe haber una forma de control. Expresan que en las nuevas generaciones no hay compromiso social y participación como con los mayores, y no harían esto gratuitamente.

Eduardo Vega opina que al menos se deben compensar los gastos de transporte y estacionamiento. Quienes trabajan en el Municipio o en el Concejo de Representantes no participan de ese beneficio. Cree que deben encontrar una metodología legal para poder abonar las compensaciones. Rigazio expresa que existe el concepto de Carga Pública como sucede en el caso de los docentes cuando realizan el censo o presiden la mesa en los comicios. Se trata de una obligación a cumplir como ciudadanos, y el Estado debería cubrirlo.

Giassone expresa que en 2010 se devolvió dinero de la partida del CPUA que no fue utilizada. Cree que este año deben ser más eficientes en el uso de los recursos. En cuanto a la Carta Orgánica, opina que se refiere a que trabajan por el honor, por los antecedentes que tiene cada una de las instituciones.

Finalmente resuelven debatir más el tema dentro de cada Institución y volver a analizarlo en otra reunión.

Pasan a abordar los temas pendientes, que aún no fueron elevados como dictamen al Concejo de Representantes. En cuanto a las superficies mínimas, el dictamen se presentó en el Concejo de Representantes, pero aún no fue tratado. Proponen recomendar su aprobación urgente porque se siguen aprobando departamentos en condiciones inhabitables. Para plantear éste y otros temas pendientes, el presidente del CPUA se entrevistará con el presidente del CR.

Proponen hacer un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones y dictámenes del CPUA, con las ordenanzas aprobadas o el estado de cada tema.

Resuelven dictar resoluciones internas del CPUA numeradas y fechadas, y hacer una especie de ficha de seguimiento de los dictámenes.

Debaten temas pendientes como el Paseo de la Costa y el Corredor Illia. En cuanto al Paseo de la Costa proponen adjuntar el dictamen con una nota síntesis, la nota de elevación o resolución y darle forma de ordenanza. Liliana Bina se lleva el material elaborado por la UT para analizarlo. Respecto al Corredor Illia resuelven redactarlo con forma de ordenanza y elevarlo.

A continuación resuelven enviar una nota recomendando al Concejo de Representantes que se designe al representante por la minoría ante el CPUA. Moeremans propone reunirse con la Comisión de Obras Públicas del CR. Le responden que el intermediario es Alberto Verdinelli.

Liliana Bina consulta si Amalia Gómez consiguió el expediente de calle Marconi, ya que el asesor letrado del municipio se lo iba a hacer llegar.

Hugo Toufar propone que en vez de avanzar con los temas nuevos terminen de revisar el Área Protegida. Martínez plantea la posibilidad de extender el statu quo que venció o aprobar el proyecto presentado por el DEM y que se regule sobre las zonas de conflicto.

Martínez les muestra las imágenes del caso Marconi que tomaron en el relevamiento, plantea la posibilidad de hacer calles de seis metros. Bina dice que se podría expropiar la servidumbre de paso para que la calle sea pública. Martínez expresa que mientras tanto esa zona puede quedar dentro de la AP para preservarla. Proponen hacer una recomendación al CR para que apruebe el loteo y se expropie la calle.

Consultan a la concejal Gómez quien expresa que aún no le facilitaron el expediente de calle Marconi. Carlos Bartmus comenta que se trata de un caso complejo que puede llegar a ir a juicio, por lo tanto no deberían hacer recomendaciones sin estudiarlo bien. Bina expresa que también deberían hablar con los vecinos para acordar la mejor solución para todas las partes. Semenciw agrega que deberían conocer la opinión de abogados.

En cuanto a los terrenos de la ex estancia de Garayzábal, Liliana Bina comenta que ya fue hecha y aprobada la ordenanza de expropiación. Averiguan cuál es el estado de dicha ordenanza, porque en diciembre de 2010 ingresó un proyecto de ordenanza del DEM referido a la expropiación de unas parcelas de propiedad de la familia Garayzábal.

Los presentes debaten sobre el Área Protegida. Julio Bustos expresa que además del caso de calle Marconi existen otros temas urgentes, pide que le den la solución más práctica posible y pasen a otra cosa.

Mónica Martínez comenta que venció el plazo de statu quo de la AP, necesitan redactar la normativa pero el Dr. Abril recién va a terminar el estudio en la ladera en julio. Liliana Bina propone dejar a Marconi fuera de la AP. Y agrega que todo el borde de la montaña debería ser B2 para preservar el paisaje.

Merlino expresa respecto a Marconi que todavía el Concejo lo puede aprobar en excepción, por lo tanto podrían recomendarlo. Bina comenta que el asesor letrado del Municipio, Carlos Lencinas, estaba de acuerdo con hacer una ordenanza especial, pero no les mandaron el expediente a los concejales.

Siendo las 11:00 se retiran de la reunión Alberto Esrequis, Julio Bustos y Hugo Toufar.

Liliana Bina propone que el loteo de Marconi quede afuera del AP, pasándolo al artículo 2º de la ordenanza N° 5310 y definiendo que todos los lotes colindantes pertenezcan a la zona B2. Los presentes observan el plano del loteo. La Unidad Técnica analizará las posibilidades para el próximo encuentro. Finalmente la UT informa brevemente los avances en el corredor río, comentan que están avanzando por tramos pero quieren que sea una normativa general.

Consiguen la ordenanza de expropiación de Garayzábal y el proyecto recientemente ingresado. Siendo las 11:30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar se da lectura al acta de la reunión anterior y se aprueba su contenido. Se plantea la confección de la Página Web que había quedado pendiente del año anterior. Resuelven convocar a la diseñadora gráfica para comenzar con el trabajo.

Proponen la compra de materiales necesarios para el CPUA. La UT expresa que es necesaria una notebook para utilizar el proyector y poder trasladarla en las presentaciones del CPUA, ya que los técnicos están usando las computadoras personales para estos trabajos. La comisión aprueba la compra, se averiguarán presupuestos. Rigazio propone que se compren 12 sillas para anexar a las que tienen actualmente, a fin de contar con el equipamiento para realizar foros y reuniones.

A continuación se da lectura a la nota presentada por CEPIA y Colegio de Ingenieros, quienes plantean la posibilidad de que a los representantes titular y suplente de las instituciones y ONG que forman parte del CPUA se les reconozcan los gastos de representación por el monto de dos días de gabinete. Además, expresan la necesidad de confeccionar un plan de avance para el 2011, con fechas de cumplimiento estricto, con tareas y temas a abordar. Por último, proponen solicitar al CR la urgente designación y puesta en marcha del Ente de Control de los Servicios Públicos.

Los presentes se detienen a debatir acerca del primer punto. Liliana Bina manifiesta que si los representantes de las organizaciones cobraran un sueldo serían mal vistos por la gente. Los integrantes de la CPH vienen a definir políticas para la ciudad y tienen la responsabilidad en las decisiones, y la Unidad Técnica, que cobra un sueldo, se debe encargar de las cuestiones técnicas. Opina que el sistema es injusto, pero no está dispuesta a pagar el costo que implica cobrar un sueldo, ante la opinión pública. Cree que el tema amerita un análisis más profundo, porque la Ordenanza habla de viáticos, no de gastos de representación. Está en contra de que los cuerpos que deciden políticamente trabajen gratuitamente, porque de esa manera terminan decidiendo los que cobran. Plantea que si no están haciendo bien su trabajo porque vienen gratis, que se lo replanteen. Y si llegaran a cobrar habría que ver cuál sería el mecanismo de control.

Giassone opina que es necesario incentivar a la gente nueva a participar, cobrar un gasto de representación sería un aliciente más. Expresa que hay otras formas de compensación como por ejemplo la exención del pago de los impuestos municipales. Cree que si asistieran titulares y suplentes, conformarían un grupo de trabajo suficientemente grande, dividido por áreas de intereses comunes, para armar un plan de trabajo y diversificar el CPUA.

Foglia apunta que para poder cobrar deberán modificar la Carta Orgánica y Ordenanza del CPUA, ya que la misma establece que los integrantes de la Comisión Plenaria ejercerán sus funciones Ad Honorem.

Rigazio coincide en que es una situación altamente injusta, el reconocimiento debería venir desde el sector político hacia quienes están dejando su tiempo por las cuestiones públicas. Foglia cree que si se les paga, se pierde credibilidad. Opina que es un servicio a la comunidad desde las instituciones.

Resuelven que es necesario debatir el tema en profundidad y llevarlo a las instituciones. Frenquelli opina que en todo caso la que puede cobrar es la institución. Martínez cree que la comunidad no verá mal que se les paguen viáticos o un monto para la institución. Manifiestan que si se les va a pagar debe haber una forma de control. Vega opina que al menos se deben compensar los gastos de transporte y estacionamiento y cree que deben encontrar una metodología legal para poder abonar las compensaciones. Rigazio expresa que existe el concepto de Carga Pública como. Se trata de una obligación a cumplir como ciudadanos, y el Estado debería reconocerlo. Finalmente resuelven debatir más el tema dentro de cada Institución y volver a analizarlo en otra reunión.

Pasan a abordar los temas pendientes, que aún no fueron elevados como dictamen al CR. En cuanto a las superficies mínimas, el dictamen se presentó en el Concejo, pero aún no fue tratado. Proponen recomendar su aprobación urgente. Para plantear éste y otros temas pendientes, el presidente del CPUA se entrevistará con el presidente del CR.

Proponen hacer un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones y dictámenes del CPUA, con las ordenanzas aprobadas o el estado de cada tema. Resuelven dictar resoluciones internas numeradas y fechadas, y hacer una especie de ficha de seguimiento de los dictámenes.

Debaten temas pendientes como el Paseo de la Costa y el Corredor Illia. En cuanto al Paseo de la Costa proponen adjuntar el dictamen con una nota síntesis, la nota de elevación o resolución y darle forma de ordenanza. Bina se lleva el material elaborado por la UT para analizarlo. Respecto al Corredor Illia resuelven redactarlo con forma de ordenanza y elevarlo.

A continuación resuelven enviar una nota recomendando al CR que designe al representante por la minoría ante el CPUA.

Toufar propone que en vez de avanzar con los temas nuevos terminen de revisar el Área Protegida. Martínez plantea la posibilidad de extender el statu quo que venció o aprobar el proyecto presentado por el DEM y que se regule sobre las zonas de conflicto. Les muestra las imágenes del caso Marconi que tomaron en el relevamiento, plantea la posibilidad de hacer calles de seis metros. Bina dice que se podría expropiar la servidumbre de paso para que la calle sea pública. Martínez expresa que mientras tanto esa zona puede quedar dentro de la AP para preservarla. Proponen hacer una recomendación al CR para que apruebe el loteo y se expropie la calle. Consultan a la concejal Gómez quien expresa que aún no le facilitaron el expediente de calle Marconi. Bartmus comenta que se trata de un caso complejo que puede llegar a ir a juicio. Bina expresa que también deberían hablar con los vecinos Semenciw agrega que deberían conocer la opinión de abogados.

En cuanto a los terrenos de la ex estancia de Garayzábal, Liliana Bina comenta que ya fue hecha y aprobada la ordenanza de expropiación. Averiguan cuál es el estado de dicha ordenanza, porque en diciembre de 2010 ingresó un proyecto de ordenanza del DEM referido a la expropiación de unas parcelas de propiedad de la familia Garayzábal.

Martínez comenta que venció el plazo de statu quo de la AP, necesitan redactar la normativa pero el Dr. Abril recién va a terminar el estudio en la ladera en julio. Bina propone dejar a Marconi fuera de la AP, y agrega que todo el borde de la montaña debería ser B2 para preservar el paisaje. Merlino expresa respecto a Marconi que todavía el CR lo puede aprobar en excepción.

Bina propone que el loteo de Marconi quede afuera del AP, pasándolo al artículo 2º de la ordenanza N° 5310 y definiendo que todos los lotes colindantes pertenezcan a la zona B2. Los presentes observan el plano del loteo. La UT analizará las posibilidades para el próximo encuentro.